

1501025-87.2021.8.26.0567
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022
... Vara da Infância tem passagens por tráfico.

Acrescente-se que a testemunha de acusação confirmou os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Paulo Henrique de Ângelo disse em juízo que estavam em patrulhamento em bairro conhecido como ponto de tráfico. E o indivíduo deu de frente com a viatura e fugiu à pé e abordado, foi encontrado com ele entorpecente e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
1ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501025-87.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501025-87.2021.8.26.0567
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2141049/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 18104481 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 1518/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2141049 - 02º D.P. SOROCABA, 1518/21/607 - 02º D.P. SOROCABA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RYAN MARCOS DE BARROS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

RYAN MARCOS DE BARROS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 10 horas e 50 minutos, na Rua Diva Pelegrino Fioravante, altura do número 229, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros e venda, 55 porções de cocaína na forma de crack,

conforme auto de exibição e apreensão de fls.09 e laudo de constatação provisório de fls.11/14, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Vila Barcelona, local conhecido pelo tráfico de droga, passavam pela Rua Diva Pelegrino Fioravante quando, na altura do número 229, avistaram RYAN que, ao noticiar a viatura, tentou se evadir correndo, mas foi alcançado e abordado. Em poder de RYAN foram localizados 55 porções de crack e a quantia de R\$ 11,50, na ocasião, o indiciado informou que as porções estavam destinadas a venda.

As circunstâncias da prisão e a quantidade do entorpecente apreendido demonstram o destino comercial.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.11 a 14).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvida uma testemunha da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório. DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu em juízo, confessou a traficância.

“É verdade, estava com o entorpecente e estava traficando” e foi o que disse o réu em juízo.

Confessou, ainda, que pela Vara da Infância tem passagens por tráfico.

Acrescente-se que a testemunha de acusação confirmou os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Paulo Henrique de Ângelo disse em juízo que estavam em patrulhamento em bairro conhecido como ponto de tráfico. E o indivíduo deu de frente com a viatura e fugiu à pé e abordado, foi encontrado com ele entorpecente e dinheiro. O réu disse que estava na venda.

Prova firme e segura.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade, conforme fls.35 a 36). Acrescente-se que pela grande quantidade de entorpecentes embalados um a um, é possível concluir que o réu investe o seu dia-a-dia na traficância, e sem comprovar ter ocupação lícita desde a menoridade, é notório sua atividade criminosa voltada ao tráfico. Vale lembrar que no seu interrogatório, confessou pelo menos, duas passagens pela Vara da Infância de Juventude por tráfico, apesar de que na certidão de antecedentes de fls.35 a 36, desde 2013, o réu por lá tem 15 processos.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase, e mesmo que houvesse (confissão e menoridade relativa), a pena-base já está fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Conforme dito, apesar da confissão e o réu ser menor de 21 anos, não há como diminuir a pena pela circunstância atenuante, porque já foi fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade, conforme fls.35 a 36). Acrescente-se que pela grande quantidade de entorpecentes embalados um a um, é possível concluir que o réu investe o seu dia-a-dia na traficância, e sem comprovar ter ocupação lícita desde a menoridade, é notório sua atividade criminosa voltada ao tráfico. Vale lembrar que no seu interrogatório, confessou pelo menos, duas passagens pela Vara da Infância de Juventude por tráfico, apesar de que na certidão de antecedentes de fls.35 a 36, desde 2013, o réu por lá tem 15 processos.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, situação a indicar que sempre estará envolvido como o tráfico de entorpecentes porque tem desvio de conduta social desde 2013 (fls.35 a 36).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de

cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 24 de maio de 2021, mas está respondendo o processo nesta fase em liberdade.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu RYAN MARCOS DE BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica perdido o numerário apreendido aos autos, a favor da União, providenciando-se o necessário para a devida transferência.

O réu poderá apelar em liberdade, porque acompanhou o processo em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA